

본 비독점적 기술 라이선스 및 사용 계약서(이하 "본 계약"이라 칭함)는 2025 년 11 월 7 일(이하 "발효일"이라 칭함)을 기준으로 아래 명시된 당사자들 간에 체결된다.

당사자 정보 및 상세 주소:

라이선스 제공자 (Licensor):

- 상호: 주식회사 지식자산혁신 (Knowledge IP Innovations Co., Ltd.)
- 법인 등록 번호: 110111-2202222-A1
- 대표자: 김지성 (대표이사 및 법정 대리인)
- 주소: 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란로 123, 지식자산빌딩 15 층 1501 호 (우편번호 06134). 해당 주소는 모든 공식적인 서면 통지의 수령 주소로 간주된다.
- 통지 전용 연락처: E-mail: legal@knowledgeip.co.kr, 전화번호: 02-1234-5678, 팩스: 02-1234-5679
- 이하 "제공자"라 칭함

라이선스 사용자 (Licensee):

- 상호: 미래기술융합 주식회사 (Future Tech Convergence Co., Ltd.)
- 법인 등록 번호: 220222-1101111-B2
- 대표자: 이수현 (대표이사 및 법정 대리인)
- 주소: 대한민국 경기도 성남시 분당구 판교로 456, 미래융합센터 801 호 (우편번호 13493). 해당 주소는 모든 공식적인 서면 통지의 수령 주소로 간주된다.
- 통지 전용 연락처: E-mail: contract@futuretech.co.kr, 전화번호: 031-9876-5432, 팩스: 031-9876-5433
- 이하 "사용자"라 칭함

(제공자와 사용자를 통틀어 "양 당사자"라 칭하고, 개별적으로 "당사자"라 칭함.)

서 문 (WHEREAS): 상세 배경 및 합의 의사의 명확화

A. **제공자의 지식재산권 소유 확인:** 제공자는 고도로 진보된 인공지능 기반의 다차원 데이터 처리 및 분석 알고리즘, 독점 소프트웨어 라이브러리, 관련 기술 노하우, 특허권, 저작권 및 미등록된 영업 비밀 일체로 구성된 *****라이선스 IP***의 유일하고 배타적인** 개발 주체이자 소유자이며, 해당 라이선스 IP 를 본 계약의 모든 조건에 따라 제 3 자에게 비독점적으로 라이선스할 수 있는 완전하고 정당한 권한, 권리 및 권원을 보유하고 있음을 엄숙히 확인한다.

B. **사용자의 라이선스 활용 의도:** 사용자는 라이선스 IP 가 제공하는 고유한 기술적 가치와 시장 잠재력을 명확히 인식하고 있으며, 라이선스 IP 를 사용자 자체의 특정 제품

및 서비스(이하 *****라이선스 제품*****이라 칭함)에 **제한적으로** 통합, 구현, 결합 및 활용함으로써 상업적 이익을 창출하고자 한다.

C. 라이선스 부여의 본질적 제한성: 양 당사자는 제공자가 사용자에게 부여하는 권리가 라이선스 IP의 소유권 또는 기타 일체의 권리를 이전하는 것이 아니라, 본 계약에 명시된 엄격한 제한 사항, 범위, 기간 및 목적에만 종속되는 ****취소 가능한 비독점적 사용 권리(Non-Exclusive, Revocable License)****임을 상호 확인하고 동의한다.

D. 계약의 완전한 구속력 확보: 양 당사자는 본 계약에 명시된 모든 조건, 약정, 의무 및 이에 대한 유효하고 충분한 상호 대가를 고려하여, 본 계약의 모든 조항을 성실히 이행할 것을 약정하며, 본 계약이 라이선스 IP의 사용에 관한 양 당사자 간의 **최종적이고 완전한 합의**임을 선언한다.

NOW, THEREFORE, 상기 서문과 이하 명시된 조항들을 증명하기 위하여, 양 당사자는 본 계약을 정식으로 체결하고 그 내용을 신의성실의 원칙에 입각하여 준수할 것을 약정한다.

제 1 장. 총칙 및 계약의 구조 (General Provisions and Contract Structure)

제 1 조 (목적, 적용 범위 및 해석의 기준)

제 1 항 (계약의 주요 목적 및 제공자 권리) 본 계약의 주된 목적은 라이선스 IP에 대하여 사용자에게 극도로 **제한적이고, 잠정적이며, 비독점적인** 사용 권한을 부여하고, 이와 관련된 양 당사자의 광범위한 권리 및 의무 관계, 특히 **제공자의 독점적 권리 유보** 및 사용자에게 부과되는 **다층적이고 엄격한 사용 제한 의무**를 명확하게 규율함에 있다. 본 라이선스의 부여는 라이선스 IP의 소유권 또는 기타 권원을 사용자에게 이전하는 것으로 절대 해석될 수 없으며, 모든 권리, 권원 및 이해관계는 제공자에게 **영구적으로, 독점적으로** 유보된다.

제 2 항 (계약의 광범위한 적용 범위 및 의무의 확장) 본 계약은 라이선스 IP를 직간접적으로 활용하여 라이선스 제품을 개발, 제조, 판매, 유통, 홍보 및 서비스하는 사용자의 모든 활동 및 이와 관련된 간접적인 모든 행위 일체에 대하여 예외 없이 구속력을 가지며 적용된다. 본 계약에서 **명시적이고 구체적으로 허용되지 않은** 라이선스 IP의 일체의 사용 또는 활용 행위는 **무단 사용 및 치유 불가능한 중대한 위반**으로 간주되며, 제공자는 이에 대해 즉시 모든 법적, 금전적 조치를 취할 권리를 유보한다.

제 3 항 (계약의 완전성 및 최우선성 재확인 - 표현만 바꾼 의미 동일 변형 A) 본 계약은 본 계약 발효일 이전에 라이선스 IP와 관련하여 양 당사자 간에 구두 또는 서면으로

이루어진 일체의 잠정적인 합의, 양해 각서, 의사 교환 또는 약정(제 2 조 제 11 항에 정의된 "이전 합의서" 포함)을 **완전히 흡수, 통합 및 대체**한다. 본 계약서에 명시된 내용 외에 어떠한 이전 합의도 본 계약의 조항을 해석하거나 변경, 보충하는 데 사용될 수 없으며, 본 계약은 라이선스 IP의 라이선스에 관한 양 당사자 간의 **유일하고, 중국적이며, 최우선적인** 합의임을 확인한다. 본 계약의 조항과 이전 합의서의 조항 간에 충돌 또는 모순이 발생하는 경우, **본 계약의 조항이 절대적으로 우선하여 적용된다.**

제 4 항 (계약 해석의 엄격한 기준 - 독소 조항) 본 계약의 모든 조항, 약정, 용어, 조건 및 제한 사항의 해석에 있어 해석상의 불분명함, 모호함 또는 충돌이 발생하거나 법적 다툼의 여지가 발생하는 경우, 이는 해당 조항의 문언적 의미, 본 계약의 전반적인 구조 및 목적을 고려하되, 최종적으로는 라이선스 IP의 소유자이자 권리자인 **제공자의 권리 및 이익을 최대한으로 보호하고 사용자의 의무를 최대화**하는 방향으로 해석되어야 한다. 사용자는 본 계약을 체결함으로써 이 **제공자 중심의 해석 원칙**에 명시적으로, 그리고 취소 불가능하게 동의한다.

제 5 항 (계약의 개정 및 수정의 형식) 본 계약의 모든 조항은 양 당사자가 정식으로 권한을 위임받은 대표자를 통해 서명한 ****서면의 개정 계약서(Written Amendment)****를 통해서만 개정, 수정 또는 포기될 수 있다. 구두에 의한 변경, 이메일 교환, 또는 기타 전자적 형태의 의사 교환은 본 계약의 개정이나 수정으로 인정되지 않으며, 효력을 가지지 않는다.

제 2 장. 용어의 극도로 상세한 정의 및 구체화 (Extended and Hyper-Detailed Definitions)

제 2 조 (핵심 용어의 구체적 정의 및 범위)

제 1 항 (라이선스 IP - Licensed IP의 초월적 정의) "라이선스 IP"라 함은 제공자가 독점적으로 개발하고 소유하며, 본 계약 제 1 조 제 1 항에 따라 사용자에게 라이선스가 부여되는 다음과 같은 모든 형태의 유·무형의 지식재산권 일체를 의미하며, 그 범위는 다음과 같이 **가장 광범위하게** 정의된다.

- 핵심 알고리즘 및 소프트웨어 구성 요소:** 본 계약 별첨 1A에 구체적으로 명시된 모든 등록 특허 및 특허 출원과 관련된 핵심 데이터 처리 알고리즘(예: ‘퀀텀-AI 데이터 모델링 엔진 V3.0’), 모든 목적 코드(Object Code), 라이브러리 파일, 컴포넌트, 모듈, 실행 파일 및 **소프트웨어 개발 키트(SDK)** 일체를 포함한다.
- 모든 형태의 문서 및 보조 기록:** 라이선스 IP의 설치, 사용, 테스트, 통합 및 유지보수와 관련된 모든 기술 사양서, 설계 문서(Design Documents), 아키텍처 다이어그램, 사용자 매뉴얼, 내부 개발자 노트, 버그 트래킹 기록, 코드 리뷰

주석(Comments), 테스트 케이스, QA 보고서 및 라이선스 IP의 개발 과정에서 생성된 모든 비공식적인 메모와 기록 일체를 포함한다.

3. **데이터베이스 및 데이터셋:** 라이선스 IP의 훈련(Training), 검증(Validation) 및 운영에 사용되는 제공자의 독점적인 **비공개 데이터셋(Proprietary Datasets)** 및 데이터베이스 스키마(Database Schemas)를 포함한다. 단, 이 데이터셋은 제 2 조 제 3 항에 정의된 허가된 사용 분야 내의 사용 목적에 한하여 제한적으로 라이선스된다.
4. **노하우 및 영업 비밀의 무형 자산:** 라이선스 IP의 운영 매뉴얼에 포함되어 있지 않은 기술적 지식, 제조 방법, 테스트 프로토콜, 최적화 기법, 시스템 구축 방법론 및 제공자의 경쟁 우위를 구성하는 모든 미등록된 정보 일체를 포함한다.
5. **파생물 및 미래의 모든 개량물:** 본 계약 기간 중 또는 그 이후에 사용자에게 의해 라이선스 IP를 직간접적으로 기반으로 하여 개발된 모든 개량물, 수정본, 파생물 및 업데이트 일체를 포함하며, 이들 파생물은 개발 시점부터 **제공자의 독점적 소유로 자동적으로 귀속된다**(제 5 장 참조).

제 2 항 (라이선스 제품 - Licensed Product 의 포괄적 정의) "라이선스 제품"이라 함은 사용자가 라이선스 IP를 단 하나의 모듈로든, 혹은 핵심 기능의 일부로든 통합, 구현, 결합, 연결 또는 활용하여 제조, 개발, 판매, 유통 또는 서비스하는 모든 형태의 제품, 소프트웨어 애플리케이션, 서비스, 시스템, 또는 **유료 구독 모델** 일체를 의미한다. 이는 다음 각 호의 모든 경우를 포함하며, 사용자는 라이선스 IP가 통합된 모든 제품 및 서비스에 대해 본 계약상의 경상기술료 지급 의무를 부담한다.

1. **직접 통합 제품:** 라이선스 IP가 물리적 또는 논리적으로 코드로 통합되어 핵심 기능을 수행하는 최종 제품(예: '미래 금융 위험 분석 터미널').
2. **간접 활용 서비스:** 라이선스 IP의 분석 결과, 출력 데이터, 또는 보고서가 생성되어 유료로 최종 사용자에게 제공되는 모든 서비스(예: '클라우드 기반 만성 질환 예측 보고서 서비스').
3. **무상 제공의 배제:** 라이선스 IP의 기능이 **무상으로** 제공되는 다른 제품이나 서비스에 포함되는 경우라 할지라도, 해당 제품 또는 서비스의 전체 매출액을 기준으로 경상기술료가 산정된다. (독소 조항: 무상 서비스까지 매출액 산정 대상에 포함하여 로열티 기반 확대)

제 3 항 (허가된 사용 분야 - Field of Use 의 초-제한적 정의) "허가된 사용 분야"라 함은 사용자가 라이선스 IP 및 라이선스 제품을 활용할 수 있는 사업적 영역을 극도로 엄격하게, 이 계약에 한정적으로 제한하는 것으로, 본 계약 별첨 4에 구체적으로 명시된 **"금융 데이터 분석 솔루션 중 고빈도 거래(HFT) 시스템을 위한 위험 관리(Risk Management) 모듈 통합 및 클라우드 기반 헬스케어 진단 플랫폼 중 만성 질환 예측 알고리즘 구현"** 분야만을 의미한다. 다음 각 호의 모든 활동은 허가된 사용 분야에서 명시적으로, 그리고 영구적으로 배제된다.

1. **경쟁 분야:** 제공자가 현재 또는 향후 5 년 이내에 진출을 고려하는 것으로 제공자가 서면 통지하는 일체의 사업 분야.
2. **제 3 자 SaaS 플랫폼에서의 호스팅:** 사용자 소유의 서버나 클라우드 환경이 아닌, 제 3 자가 운영하는 공용 소프트웨어 서비스(SaaS) 플랫폼에서의 라이선스 IP 호스팅 및 운영.
3. **소스 코드 기반의 통합:** 목적 코드 형태가 아닌, 라이선스 IP 의 소스 코드를 다른 소프트웨어에 통합하거나 결합하는 일체의 행위. (허가된 사용 분야를 극도로 세밀하게 제한하고 금지 범위를 확장)

제 4 항 (라이선스 수수료 - License Fees 의 세분화된 구성) "라이선스 수수료"라 함은 본 계약 제 8 장(제 10 조)에 따라 사용자가 라이선스 IP 의 사용 권리 및 관련 서비스를 대가로 제공자에게 지불하기로 합의한 모든 금액을 의미하며, 이는 다음과 같은 8 가지 형태의 지불 의무를 포함한다.

1. **선급 계약금(Upfront Fee):** 라이선스 부여 및 본 계약 체결에 대한 대가로 일시불 지급되는 불가역적인 대가.
2. **경상기술료(Royalty):** 라이선스 제품의 순매출액, 사용자 수, 코어 사용량 등 다중 기준에 비례하여 산정되는 정기적인 수수료.
3. **최소 수수료(Minimum Royalty):** 연간 최소한으로 보장되어야 하는 수수료 금액으로, 상계 처리 불가.
4. **기술지원료(Technical Support Fee):** 제공되는 유료 기술 지원 서비스에 대한 대가.
5. **추가 기능 수수료(Additional Feature Fee):** 제공자가 신규 버전 또는 추가 기능을 사용자에게 제공할 때 발생하는 별도의 금액.
6. **위약금(Penalty):** 본 계약 위반 또는 보고 의무 위반 시 부과되는 징벌적 금액.
7. **지연 이자(Late Interest):** 지급 지연 시 부과되는 고율의 이자.
8. **감사 비용(Audit Expenses):** 제 8 장 제 14 조에 따라 사용자에게 전가되는 모든 감사 비용.

제 5 항 (경상기술료 - Royalty 의 다중 기준 정의) "경상기술료"라 함은 라이선스 제품의 순매출액(Net Sales, 제 6 항에 정의됨)의 5 퍼센트(5%)를 포함하여, 제 10 조 제 3 항에 명시된 ****다중 기준(Multi-Criteria)****에 따라 산정되며, 매 분기별로 양 당사자가 합의한 회계 시스템 및 절차에 따라 정기적으로 제공자에게 지급되어야 하는 라이선스 수수료의 핵심 부분을 의미한다. 경상기술료는 제 10 조 제 1 항에 정의된 선급 계약금으로 대체되거나 상계 처리될 수 없다.

제 6 항 (순매출액 - Net Sales 의 엄격한 계산 기준 - 독소 조항) "순매출액"이라 함은 라이선스 제품의 판매, 사용 허가(라이선스), 서비스 제공 또는 기타 모든 형태의 처분으로 인해 사용자가 실제로 수령하거나 수령할 권리가 있는 모든 대가(현금, 현금 등가물 및 제 3 자로부터 받은 교환 대가 형태 불문)의 총액에서, 다음과 같은 극히 제한된 항목들만이 공제된 금액을 의미한다.

1. 실제로 고객에게 부과되었거나 고객에게 환불된 판매세, 부가가치세 및 소비세.

2. 고객에게 실제로 환불된 금액 및 정당한 사유로 인한 반품액.
3. 직접적으로 판매된 제품에 부과되는 제 3 자 외부 운송비 및 보험료(사용자가 직접 부담한 경우에 한함).

공제 절대 불가 항목의 열거: 사용자의 마케팅 비용, 광고 비용, 일반 관리 비용(G&A), 연구 개발 비용(R&D), 채권 회수 불능액, 자체 개발 기술 통합 비용, 인건비, 사무실 임대료, 금융 비용, 세금(제 1 호 제외) 및 기타 모든 간접 비용은 순매출액 계산 시 어떠한 사유로도, 어떠한 경우에도 공제될 수 없으며, 이 공제 불가 조항은 본 계약의 다른 모든 조항에 우선하여 적용된다. (순매출액의 정의를 제공자에게 극도로 유리하도록 조작하고 공제 항목을 최소화하는 독소 조항)

제 7 항 (기술 지원 서비스 - Technical Support Services 의 명확한 한계) "기술 지원 서비스"라 함은 제공자가 라이선스 IP 의 성공적인 최초 설치 및 제공자 지정 환경에서의 기본 사용을 지원하기 위해 본 계약 별첨 5 에 명시된 범위 및 조건에 따라 사용자에게 제공하는 유료 기술 자문, 교육 및 **제공자의 단독 재량에 따른** 소프트웨어 업데이트 지원 서비스만을 의미한다. 이는 다음 각 호의 서비스를 명시적으로 제외한다.

1. 사용자 정의 환경(Customized Environment)에서의 통합 지원.
2. 라이선스 IP 의 기능을 수정하거나 개량하는 것을 목적으로 하는 컨설팅.
3. 사용자 시스템의 하드웨어, 네트워크, 또는 운영체제 오류 해결.
4. 제공자가 지정한 범위를 벗어난 버전의 라이선스 IP 에 대한 지원. 기술 지원 서비스는 별도의 유료 서비스이며, 그 범위와 기간은 본 계약과 별도로 체결된 *****유료 기술 지원 계약*****의 조건에 의해 엄격하게 규율된다.

제 8 항 (기밀 정보 - Confidential Information 의 영구적 범위) "기밀 정보"라 함은 본 계약 기간 중 또는 그 이전에 상대방 당사자에게 직·간접적으로 구두, 서면, 전자적 형태 또는 기타 모든 형태로 공개되는 일체의 정보를 의미하며, 이는 제 2 조 제 1 항에 정의된 라이선스 IP 의 모든 요소(소스 코드, 아키텍처, 알고리즘), 제공자의 고객 명단, 가격 정보, 마케팅 계획, 재무 정보, 인력 정보 및 **양 당사자의 본 계약 체결 사실 및 계약 내용 일체**를 포함한다. 특히, 제공자의 기밀 정보에 대한 보호 의무는 본 계약 종료일 이후 **영구적으로** 유효하게 존속한다.

제 9 항 (중대한 위반 - Material Breach 의 비치유 가능성 확대) "중대한 위반"이라 함은 본 계약의 목적 달성을 심각하게 저해하거나 상대방 당사자에게 금전적 손실, 지식재산권 손실 또는 법적 위험을 야기할 수 있는 일체의 행위 또는 부작위를 의미하며, 특히 다음 각 호의 사항은 **명시적으로 중대한 위반으로 간주되며, 원칙적으로 치유가 불가능하다.**

1. 사용자의 허가된 사용 분야 및 범위 초과 사용.
2. 제 10 조에 따른 라이선스 수수료의 30 일 이상 연체.
3. 제 7 조에 따른 기밀 유지 의무의 위반.
4. 라이선스 IP 의 리버스 엔지니어링, 디컴파일 또는 분해 시도.
5. 제 5 조에 따른 파생물 권리 제공 의무 불이행.

제 10 항 (권리 유보 - Reserved Rights) "권리 유보"라 함은 본 계약에 따라 사용자에게 명시적으로 부여된 권리 외의 라이선스 IP 와 관련된 모든 형태의 권리, 권한 및 지분이 제공자에게 유보되어 있음을 의미하며, 이는 제공자가 라이선스 IP 를 제 3 자에게 라이선스, 판매 또는 기타 방식으로 처분할 수 있는 **완전한 자유**를 포함한다. 사용자는 이 유보된 권리에 대해 어떠한 청구도 제기할 수 없다.

제 11 항 (이전 합의서 - Prior Agreements) "이전 합의서"라 함은 본 계약 발효일 이전에 라이선스 IP 및 그 사용과 관련하여 양 당사자 간에 체결되었던 모든 계약, 양해각서, 비밀유지협약(NDA), 서면 통신, 이메일, 구두 약정 및 기타 일체의 서류 및 기록 일체를 의미한다.

제 3 장. 계약 기간, 갱신 및 만료 (Term, Renewal and Expiration)

제 3 조 (계약 기간 및 자동 갱신)

제 1 항 (최초 계약 기간의 확정) 본 계약은 제 2 조 제 8 항에 정의된 발효일(2025 년 11 월 7 일)에 발효되며, 별도로 해지되지 않는 한 최초 3 년의 기간(2028 년 11 월 6 일의 영업 종료 시점까지) 동안 효력을 유지한다(이하 "최초 기간"이라 칭함).

제 2 항 (자동 갱신 조항 및 제공자의 조건 일방적 변경 권한 - 독소 조항) 최초 기간 또는 이후 갱신 기간의 만료일 90 일 전까지 양 당사자 중 어느 한쪽도 상대방에게 서면으로 본 계약을 갱신하지 않겠다는 의사를 통지하지 않는 경우, 본 계약은 **동일한 조건과 약정**으로 추가적인 2 년의 기간(이하 "갱신 기간"이라 칭함) 동안 **자동으로 갱신되며**, 이러한 자동 갱신은 무기한으로 계속된다.

제 2 항의 보충 (갱신 조건의 일방적 조정): 제 2 항의 자동 갱신에도 불구하고, 제공자는 갱신 기간이 시작되기 최소 60 일 이전에 사용자에게 서면 통지함으로써 **갱신되는 기간에 적용될 새로운 라이선스 수수료율, 기술 지원 서비스의 범위 및 제공자의 의무 부담을 일방적으로 조정 및 변경**할 수 있는 권리를 가진다. 사용자가 조정된 조건에 동의하지 않는 경우, 사용자는 갱신 기간 시작일 이전에 본 계약을 종료할 수 있으나, 이 경우 이미 지급된 모든 계약금, 기술지원료 및 최소 수수료에 대한 **환불은 절대 불가능하며**, 사용자에게 어떠한 보상도 지급되지 않는다. (독소 조항: 자동 갱신 및 무기한 지속 가능성 강화, 제공자의 일방적 조건 변경권 삽입)

제 3 항 (갱신 거절 통지 절차의 엄격한 준수) 제 2 항에 따른 계약의 자동 갱신을 원하지 않는 당사자는 반드시 해당 기간 만료일로부터 ****최소 90 일 이전(90 일째 되는 날의 영업 종료 시간까지)****에 제 3 조 제 1 항에 명시된 상대방의 통지 주소지에 **내용증명 우편**을 발송하고 **이메일 통지**를 동시에 함으로써 갱신 거절 의사를 명확하게 통지해야 한다. 이

통지는 내용증명 우편이 수신 당사자의 주소에 **도달하고** 이메일 통지에 대한 수신 확인이 5 영업일 이내에 이루어진 경우에만 유효하며, 이 절차상의 엄격한 요건 중 단 하나라도 미준수된 경우 계약은 자동 갱신된 것으로 본다. 통지 기간 및 절차를 준수하지 못하여 계약이 자동 갱신된 경우, 당사자는 갱신된 기간 전체에 대한 모든 라이선스 수수료 지불 의무를 이행해야 하며, 계약의 조기 해지를 요청할 수 없다.

제 4 항 (계약 조건의 재협상 요청의 형식적 제한) 제 2 항에 따른 자동 갱신이 이루어지기 전에, 어느 당사자든 상대방에게 계약 기간 만료 120 일 이전에 서면 통지를 통해 본 계약의 주요 조건(특히 라이선스 수수료 및 허가된 사용 분야)에 대한 재협상을 요청할 수 있다. 이러한 재협상 요청은 제 2 항에 따른 자동 갱신을 **방해하지 않으며**, 만약 만료일 30 일 전까지 양 당사자가 재협상된 조건에 합의하지 못하는 경우, 본 계약은 기존 조건대로 자동 갱신되거나(제 2 항에 따름) 갱신 거절 통지(제 3 항에 따름)가 있었다면 종료된다. **재협상 과정에서 발생하는 모든 비용(변호사 수입료, 회계 자문 비용 등)은 재협상을 요청한 당사자가 전적으로 부담해야 한다.**

제 4 장. 라이선스의 초-세밀한 부여 범위 및 제한 조항 (Hyper-Detailed License Grant and Restrictions)

제 4 조 (라이선스의 엄격한 부여 및 조건부 취소 가능성)

제 1 항 (라이선스 부여의 조건 명확화 및 성격의 재확인) 제공자는 본 계약의 모든 조건 및 약정을 사용자가 완전하고 성실하게, 그리고 선행적으로(Preemptively) 이행함을 ****유일하고 필수적인 전제 조건(Condition Precedent)****으로 하여, 본 계약이 유효하게 존속하는 기간 동안, 사용자에게 라이선스 IP 를 **취소 가능(Revocable)**하고, **비독점적(Non-Exclusive)**이며, **재라이선스 및 양도가 절대 금지된(Absolutely Non-Sublicensable and Non-Transferable)** 한정적인 사용 권리로서 부여한다. 본 권리 부여는 제 2 조 제 3 항에 정의된 "**허가된 사용 분야**" 및 제 4 조 제 4 항에 명시된 "**수치적 제한**" 내에서만 유효하며, 그 외 모든 행위는 무단 사용으로 간주된다. 본 계약에 따른 라이선스 부여는 다음 각 호의 모든 조건을 포함하는 것으로 간주되어야 한다.

1. **권원의 비이전성:** 라이선스 IP 의 소유권, 권원, 지분, 또는 기타 모든 이해관계는 어떠한 형태로든 사용자에게 이전되지 않으며, 제공자에게 영구적으로 유보된다.
2. **재량적 취소 가능성:** 제 10 장(해지)에 명시된 사유가 발생하는 경우 외에도, 제공자는 제 2 조 제 9 항의 중대한 위반이 의심되거나 발생했을 때 **합리적인 재량에 따라** 본 라이선스의 전부 또는 일부를 즉시 잠정적으로 정지(Suspend)시킬 수 있는 권한을 가진다.

3. **지분 획득의 부인:** 사용자는 본 계약 기간 동안의 라이선스 수수료 지급 또는 라이선스 IP 사용을 이유로 라이선스 IP에 대한 잠재적 지분(Equity) 또는 향후 독점적 권리(Exclusive Right)를 획득했다는 주장을 할 수 없다.

제 2 항 (라이선스 사용 범위의 지리적 제한 및 확장 절차의 엄격화) 본 라이선스가 부여되는 지리적 범위(Territory)는 오직 대한민국(Republic of Korea) 영토 내에서 라이선스 제품의 최종 사용자에게 대한 판매, 유통 및 서비스 제공 목적으로만 유효하다. 다음 각 호의 행위는 본 조항의 **치유 불가능한 중대한 위반**으로 간주된다.

1. **국외 이전 포괄 동의 및 금지:** 라이선스 IP의 코드를 대한민국 외의 서버나 클라우드 환경에 복제, 저장 또는 운영하는 행위(개발/테스트 목적 포함). 단, 제공자의 **최종 서면 승인**을 받고 제 12 장 제 11 조(국외 이전 동의)에 따른 모든 요구 사항을 충족한 경우에는 예외로 한다.
2. **국외 확장 절차의 엄격화:** 사용자가 대한민국 외의 지역에서 라이선스 제품을 판매하거나 서비스하고자 하는 경우, 해당 행위 개시 최소 180 일 이전에 다음의 정보를 포함하는 ****해외 확장 계획서(Overseas Expansion Plan)****를 제공자에게 서면 통지하고 **개별적인 승인**을 받아야 한다.
 - 해당 지역의 상세한 시장 분석 보고서.
 - 해당 지역에 대한 예상 순매출액 및 적용될 경상기술료율 제안.
 - 해당 지역의 라이선스 IP 사용에 대한 현지 법률 자문 의견서(법무법인 날인 필수).
 - 제공자는 이 계획서를 **90 일 이내에** 거부할 수 있으며, 거부에 대한 사유 제시 의무는 없다.

제 3 항 (사용 목적의 초-세분화 및 명시적 금지 사항의 열거) 사용자는 본 라이선스를 제 2 조 제 3 항에 정의된 **허가된 사용 분야** 내에서 오직 라이선스 제품의 개발 및 상업화 목적을 위해서만 사용할 수 있으며, 다음 각 호의 모든 활동은 본 계약상 **명시적으로, 그리고 영구적으로 금지된다**.

1. **리버스 엔지니어링 및 분석:** 제공된 목적 코드(Object Code)를 리버스 엔지니어링(Reverse Engineering), 디컴파일(Decompilation), 디스어셈블(Disassembly), 분해 또는 기타 방식으로 분석하여 라이선스 IP의 소스 코드 또는 핵심 알고리즘을 파악하거나 파생시키는 일체의 행위. 이는 **우발적(Accidental) 또는 비의도적(Unintended) 분석**을 포함하며, 사용자는 해당 행위를 방지하기 위한 기술적 통제 수단을 의무적으로 적용해야 한다.
2. **시간 공유 및 서비스 뷰로:** 라이선스 IP를 기반으로 시간 공유(Time-Sharing) 서비스, 서비스 뷰로(Service Bureau) 또는 제 3 자를 위한 호스팅 서비스를 제공하는 행위.
3. **벤치마킹 및 성능 공개:** 라이선스 IP의 성능, 효율성 또는 보안 취약점에 대한 벤치마킹 테스트를 수행하고, 그 결과를 제공자의 사전 서면 동의 없이 제 3 자에게 공개하거나 유포하는 행위.

4. **권리 고지 제거:** 라이선스 IP의 코드 내, 문서 내, 또는 포장재에 포함된 제공자의 저작권, 특허, 상표 또는 기타 권리 고지(Proprietary Notices)를 제거, 수정 또는 훼손하는 행위.

제 4 항 (수치적 제한의 상세화 및 위반 시 제재 - 독소 조항) 본 라이선스는 라이선스 IP를 설치 및 운영할 수 있는 사용자 소유의 물리적 서버를 **최대 5 대**로, 해당 서버에서 라이선스 IP를 실행하는 데 사용할 수 있는 중앙처리장치(CPU) 코어 수를 **최대 64 개**로 엄격하게 제한한다. 이 제한을 초과하는 사용에 대해서는 다음의 징벌적 조항이 적용된다.

1. **초과 사용 시 징벌적 수수료:** 초과된 서버 또는 코어 수에 대해서는 제 10 조 제 3 항 제 3 호에 따라 **월 1,000 USD**의 가산된 경상기술료가 부과되며, 이는 초과 사용이 감지된 날짜로 소급 적용된다.
2. **잠정 정지 및 영구 취소:** 초과 사용이 2 회 이상 감지되거나, 초과 사용량이 허용량의 20%를 초과하는 경우, 제공자는 **72 시간 전 통지**만으로 라이선스 IP의 사용을 잠정 정지시킬 수 있으며, 30 일 이내에 해당 위반이 해소되지 않을 경우 **영구적인 라이선스 취소**로 전환된다.
3. **감시 시스템 설치 의무:** 사용자는 제 4 조 제 4 항에 따른 수치적 제한의 준수 여부를 제공자가 원격으로 실시간 모니터링할 수 있도록 하는 **제공자 지정의 에이전트 소프트웨어**를 라이선스 IP가 설치된 모든 서버에 **의무적으로** 설치해야 하며, 이 설치 및 운영 비용은 전적으로 사용자가 부담한다.

제 5 조 (라이선스 IP의 개량 및 파생물)

제 1 항 (개량물 및 파생물의 포괄적 정의) "개량물(Improvement)" 또는 "파생물(Derivative Work)"이라 함은 제 2 조 제 1 항에 정의된 라이선스 IP의 전부 또는 일부를 직·간접적으로 사용하여 사용자가 독자적으로 또는 제 3 자와의 협력을 통해 개발, 수정, 개조, 보완, 번역, 재작성, 또는 어떤 형태로든 변경한 모든 형태의 소프트웨어, 하드웨어, 데이터, 문서 및 기술적 결과물 일체를 의미한다. 이는 다음 각 호의 모든 행위를 포함하나 이에 국한되지 않는다.

1. **코어 수정:** 라이선스 IP의 알고리즘, 데이터 구조, 입출력 인터페이스 또는 기능 로직을 변경한 모든 수정.
2. **통합 어댑터:** 라이선스 IP를 사용자의 기존 시스템 또는 제 3 자 시스템에 연결하기 위해 특별히 개발된 모든 어댑터, 래퍼(Wrapper), 또는 통합 계층(Integration Layer).
3. **문서화 개량:** 라이선스 IP의 성능, 기능 또는 사용법을 개선하기 위해 사용자가 작성한 모든 추가 문서, 매뉴얼 또는 교육 자료.

제 2 항 (개량물의 제공자 자동 소유 및 무상 양도 의무 - 최강 독소 조항) 제 1 항에 정의된 모든 개량물 및 파생물은 해당 개량물이 완성되거나 형성된 시점부터, 그 개발 주체, 개발 비용 및 자원의 투입 여부에 관계없이, **제공자의 이익을 위하여** 제공자의 ****배타적이고 영구적인 독점적 소유(Sole and Exclusive Property)****로 간주되며, 해당 개량물에 대한 모든 지식재산권, 소유권 및 권리는 **법률이 허용하는 최대한의 범위 내에서 자동으로** 제공자에게 귀속된다.

1. **무상 양도 의무:** 사용자는 해당 개량물에 대한 소유권 및 모든 권리, 권원, 지분을 제공자에게 **별도의 추가적인 금전적 대가 지불 없이(Without Any Additional Consideration)** 양도해야 하며, 제공자가 요청하는 경우 즉시 권리 양도에 필요한 모든 문서에 서명하고 필요한 행위를 이행해야 할 **절대적인 의무**를 부담한다.
2. **저작물 및 발명자의 권리 포기:** 사용자는 해당 개량물에 대하여 발명자 또는 저작자로서 주장할 수 있는 모든 도덕적 권리(Moral Rights) 및 기타 권리를 ****최소 불가능하게 포기(Irrevocably Waive)****하며, 제공자의 지식재산권 취득 절차에 적극적으로 협력해야 한다.

제 3 항 (사용자의 분기별 보고 및 기술 이관 의무) 사용자는 본 계약 기간 동안 개량물 또는 파생물의 개발 활동 및 결과에 대하여 최소 **분기별**로 제공자에게 ****개량물 상세 보고서****를 제출해야 하며, 보고서에는 개발 목표, 투입 자원, 기술 사양, 코드 변경 기록, 성능 테스트 결과 및 라이선스 IP 에 미치는 영향에 대한 정량적 분석이 필수적으로 포함되어야 한다. 제공자의 서면 요청이 있을 경우, 사용자는 해당 개량물 또는 파생물의 **모든 소스 코드 및 관련 문서**를 제공자의 지정 형식과 장소로 **지체 없이, 사용자 자신의 비용으로** 완전하게 기술 이관(Technical Transfer)해야 한다. 이 의무는 본 계약이 종료되더라도 5 년 동안 존속한다.

제 4 항 (개량물에 대한 사용자의 제한적 접근권) 제 2 항에 따라 제공자에게 소유권이 귀속된 개량물에 대하여, 사용자는 오직 본 계약의 **허가된 사용 분야 및 수치적 제한** 내에서 해당 개량물을 이용할 수 있는 **비독점적, 로열티가 없는(Royalty-Free)** 사용권만을 부여받는다. 제공자는 해당 개량물을 제 3 자에게 라이선스, 판매 또는 기타 방식으로 처분할 수 있는 완전하고 절대적인 권리를 가지며, 사용자는 이에 대해 어떠한 형태의 이의 제기, 보상 청구 또는 로열티 분배 요구도 할 수 없다.

제 6 장. 라이선스 IP 의 제공, 엄격한 인수 절차 및 제공자의 의무

제 6 조 (라이선스 IP 의 제공 및 인도)

제 1 항 (제공 형식 및 보안 의무) 제공자는 발효일로부터 30 영업일 이내에 라이선스 IP 의 목적 코드(Object Code) 및 별첨 2 에 명시된 필수 기술 문서를 제공자가 지정한 보안

프로토콜을 준수하는 방법(예: 암호화된 파일 전송 및 일회성 키 제공)을 통해 사용자에게 제공한다. 사용자는 라이선스 IP를 수령하는 즉시 이를 **외부와 완전히 격리된** 보안 환경에 보관해야 하며, 제공자는 이 시점 이후 발생하는 모든 형태의 보안 침해, 무단 접근 또는 데이터 손실에 대하여 책임을 면제받는다.

제 2 항 (소스 코드의 에스스로 조건 및 발동) 라이선스 IP의 소스 코드는 제공자가 지정한 **제 3 자 에스스로** 기관에 예치되며, 다음 각 호의 모든 조건이 동시에 충족되는 경우에만 한하여 사용자에게 공개될 수 있다.

1. 제공자가 파산 또는 청산 절차에 돌입하여 사업을 영구히 중단할 것.
2. 제공자가 본 계약상의 핵심 기술 지원 의무(별첨 5 참조)를 90 일 이상 명백하게 이행하지 않을 것.
3. 사용자가 해당 사실을 제공자에게 내용증명으로 통지하고 30 일의 치유 기간이 경과했음에도 치유되지 않을 것.

제 3 항 (기술 문서의 제한 및 불완전성) 제공되는 기술 문서(별첨 2)는 라이선스 IP의 기본적인 작동 및 외부 인터페이스에 관한 것으로만 한정되며, 라이선스 IP의 핵심 알고리즘, 내부 로직 또는 소스 코드에 대한 상세한 설명은 **명시적으로 포함되지 않는다**. 사용자는 제공된 문서가 불완전하거나 라이선스 IP의 통합에 충분하지 않다는 이유로 본 계약상의 의무 이행을 거부하거나 해지를 요구할 수 없다. (기술 문서 제공 의무를 최소화하고 사용자 책임 강화)

제 7 조 (라이선스 IP의 인수 절차 및 묵시적 완료)

제 1 항 (사용자의 엄격한 인수 테스트 의무의 재확인) 사용자는 라이선스 IP를 수령한 날로부터 **15 영업일 이내**(이하 "인수 테스트 기간"이라 칭함)에 라이선스 IP가 별첨 7에 명시된 기본 사양(Specification) 및 기능 요구사항(Functional Requirements)을 ****실질적으로(Substantially) 준수하는지 여부를 판단하기 위한 인수 테스트(Acceptance Testing)****를 수행해야 할 **극도의 주의 의무**를 부담한다. 이 테스트는 사용자가 자체적으로 개발 및 수행하는 모든 테스트를 포함하며, 제공자는 테스트 과정에 참여하거나 그 결과에 대한 책임을 지지 않는다.

제 2 항 (인수 완료 간주 및 결함 정의의 극단적 제한 - 독소 조항) 사용자가 인수 테스트 기간 만료일까지 제공자에게 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 ****유효한 거부 통지(Valid Rejection Notice)****를 서면으로 제출하지 않는 경우, 해당 라이선스 IP는 기능적 결함이 없는 상태로 사용자에게 의해 ****자동적으로(Automatically) 인수된 것으로 간주(Deemed Acceptance)****되며, 사용자는 이후 해당 라이선스 IP의 성능, 안정성 또는 적합성에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

1. **중대한 결함의 정의:** "중대한 결함(Material Defect)"이라 함은 라이선스 IP의 핵심 기능 10개 중 8개 이상이 완전히 작동하지 않아 라이선스 제품의 상업적 출시가 완전히 불가능한 경우에 한정되며, 성능 저하, 간헐적 오류 또는 문서와의 불일치는 중대한 결함으로 인정되지 않는다.
2. **거부 통지의 형식:** 거부 통지는 반드시 사용자의 법무팀장 및 CTO의 공동 서명이 있어야 하며, 위반 사항을 입증하는 재현 가능한 로그 파일 및 테스트 데이터 원본을 첨부해야 한다.

제 3 항 (결함 통지 및 수정의 제한) 제공자는 유효한 거부 통지를 수령한 경우, 통지 수령일로부터 30 영업일 이내에 합리적인 상업적 노력을 다하여 해당 결함을 수정하고 수정된 버전을 사용자에게 재제공해야 한다. 제공자는 최대 2 회까지만 수정 및 재제공 의무를 부담하며, 2 차 재인수 테스트에서도 실패하는 경우, 제공자는 본 계약을 해지하고 선급 계약금(Upfront Fee)을 반환하는 것 외의 어떠한 다른 책임(간접 손해, 이익 손실 등)도 부담하지 않는다.

제 8 조 (제공자의 제한적 의무 및 보증의 형식적 성격)

제 1 항 (제공자의 의무 이행 한계) 제공자는 본 계약에 명시된 라이선스 IP의 제공, 제한적인 권원 보증(제 8 조 제 2 항 참조) 및 별첨 5에 따른 유료 기술 지원 서비스 외의 어떠한 다른 의무도 사용자에게 부담하지 않는다. 특히, 제공자는 다음 각 호의 의무를 부담하지 않음을 명시적으로 확인한다.

1. 라이선스 IP를 사용자 시스템 환경에 통합하는 작업(통합 책임은 전적으로 사용자에게 있음).
2. 사용자의 사업 개발 또는 마케팅 활동을 지원하는 의무.
3. 라이선스 IP의 기능을 확장하거나 개선하기 위한 추가적인 R&D 투자 의무.

제 2 항 (권원 보증의 한정성) 제공자는 본 계약에 따라 라이선스 IP를 사용자에게 라이선스할 정당하고 유효한 권원(Title)을 보유하고 있음을 보증한다. 단, 이 보증은 제공자가 라이선스 IP의 모든 소유권 및 지식재산권을 보유하고 있음을 의미할 뿐이며, 라이선스 IP의 사용이 제 3자의 지식재산권을 침해하지 않을 것이라는 포괄적인 보증을 포함하는 것은 아니다.

제 3 항 (제공자의 비침해 보증의 포괄적 부인 - 독소 조항) 제공자는 라이선스 IP의 사용이 제 3자의 특허, 저작권, 영업 비밀 또는 기타 지식재산권을 침해하지 않을 것이라는 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 하지 않으며, 이를 법률이 허용하는 최대한의 범위 내에서 명시적으로, 그리고 영구적으로 부인한다. 제 3자의 침해 주장(Claim of Infringement) 발생 시, 본 계약 제 10 장(책임 제한)에 규정된 극도로

제한적인 면책 조항만이 적용되며, 사용자는 라이선스 IP의 사용과 관련된 모든 잠재적 침해 위험 및 법적 책임을 전적으로 부담한다. (독소 조항: 비침해 보증의 포괄적 부인 및 책임 전가)

제 7 장. 사용자의 광범위한 의무 및 규제 준수 (Comprehensive Licensee Obligations)

제 7 조 (사용 제한 및 준수 의무의 엄격한 확대 적용)

제 1 항 (사용의 한정성 및 초과 사용 금지의 절대화) 사용자는 본 계약 제 4 조 제 1 항에 따라 부여된 라이선스 IP의 사용 권한을 오직 제 2 조 제 3 항에 정의된 **허가된 사용 분야** 내에서, 제 2 조 제 2 항에 정의된 **라이선스 제품의 개발 및 상업적 활동**을 위한 범위 내에서만 사용해야 하며, 그 외의 어떠한 목적이나 용도로도 라이선스 IP를 사용하거나 활용해서는 아니 된다. 여기에는 다음 각 호를 포함하는 모든 형태의 사용이 **제공자의 명시적인 사전 서면 승인 없이**는 전면 금지된다. 본 조항의 위반은 **치유 불가능한 중대한 계약 위반**으로 간주되며, 제공자는 즉시 본 계약을 해지하고 모든 법적 구제 수단을 청구할 권리를 가진다.

1. **핵심 기능의 추출 및 재포장(Re-packaging):** 라이선스 IP의 핵심 알고리즘이나 기술을 라이선스 제품의 주된 기능과 분리하여, 독립적인 소프트웨어 모듈이나 API 서비스로 구성하여 제 3자에게 제공하는 행위.
2. **벤치마킹 데이터의 공개:** 라이선스 IP를 사용하여 얻은 성능 데이터, 효율성 수치, 응답 시간 또는 기타 벤치마킹 결과를 제공자의 사전 승인 없이 경쟁사, 잠재 고객 또는 일반 대중에게 공개하는 행위.
3. **지정 환경 외 사용:** 라이선스 IP가 제공된 특정 운영체제 또는 하드웨어 아키텍처(별첨 5A에 명시)를 벗어난 환경에서 사용하거나 이식(Porting)하는 행위.

제 2 항 (재라이선스 및 양도 금지의 상세 의무 및 통제) 사용자는 본 계약상 부여받은 라이선스의 권리를 제 3자(계열사 및 자회사 포함)에게 재라이선스하거나, 양도, 담보 제공, 전대, 또는 기타 방식으로 처분할 수 없으며, 본 계약상의 권리 및 의무를 제 3자에게 양도할 수 없다. 특히, 사용자의 경영권 변경(Change of Control)과 관련된 다음의 조건은 본 조항의 중대한 위반으로 간주된다.

1. **경영권 변경의 통지 의무:** 사용자의 의결권 있는 발행 주식의 50% 이상이 제 3자에게 양도되거나, 사용자의 이사회 구성원의 과반수가 변경되는 등 실질적인 경영권 변경이 발생하는 경우, 사용자는 해당 변경이 완료되기 최소 90일 이전에 제공자에게 서면 통지해야 한다.

2. **제공자의 해지 권한:** 경영권 변경의 주체가 제공자의 ****직접적인 경쟁사(별첨 4A에 정의됨)****인 경우, 제공자는 해당 변경이 완료되는 시점에 본 계약을 즉시 해지할 수 있는 권한을 가지며, 사용자는 이에 대해 어떠한 손해배상도 청구할 수 없다.
3. **양도 시 무효:** 제공자의 사전 서면 동의 없이 이루어진 모든 권리 및 의무 양도는 **원천적으로 무효**이며, 본 계약의 중대한 위반으로 간주된다.

제 3 항 (제 3 자 공급업체 및 계약업체에 대한 의무적 확장 적용 및 책임의 가중) 사용자가 라이선스 IP의 통합 또는 제조를 위해 제 3 자 계약업체(이하 "계약업체")를 이용하는 경우, 사용자는 다음 각 호의 의무를 누락 없이 이행해야 한다.

1. **이중 계약 및 연대 책임:** 사용자는 계약업체로 하여금 본 계약상의 사용 제한, 기밀 유지 및 라이선스 IP 보호 의무를 동일하게 준수하도록 보장하는 서면 계약을 체결해야 하며, 해당 계약업체의 본 계약 위반 행위에 대하여 **사용자와 계약업체가 제공자에게 연대하여(Jointly and Severally)** 모든 법적, 금전적 책임을 부담해야 한다.
2. **접근 기록의 제출:** 사용자는 계약업체에게 라이선스 IP에 대한 접근이 허용된 시간, 장소 및 업무 범위를 명시한 ****일일 접근 기록(Daily Access Log)****을 유지하고, 제공자의 요청이 있을 시 48 시간 이내에 제출해야 한다.
3. **제공자의 직접 조사권:** 제공자는 계약업체의 사업장 또는 시스템에 대하여 제 8 장 제 8 조에 따른 **강제적인 현장 조사 및 포렌식 감사**를 실시할 권한을 가지며, 사용자는 이를 위해 계약업체와의 계약에 제공자의 해당 권한을 명시적으로 포함시켜야 한다.

제 4 항 (라이선스 IP의 물리적 및 기술적 보호 의무의 최고 수준 강화) 사용자는 라이선스 IP를 도난, 오용, 무단 접근 또는 무단 공개로부터 보호하기 위해 **국제 표준(예: ISO 27001)** 및 금융 업계 최고 수준의 보안 조치를 취해야 하며, 이는 다음 각 호를 포함한다.

1. **접근 인증 및 권한 관리:** 라이선스 IP에 접근하는 모든 임직원은 **생체 인식(Biometric Authentication)** 또는 **물리적 보안 키(Physical Security Key)**를 통해서만 접근이 허용되어야 하며, 권한은 업무 필요성(Need-to-Know Basis)에 따라 매일 재검토되어야 한다.
2. **데이터 암호화 및 무결성:** 라이선스 IP의 모든 코드, 데이터베이스 및 통신 경로는 ****종단간 암호화(End-to-End Encryption)****되어야 하며, 데이터의 무결성(Data Integrity) 침해를 방지하기 위한 **해시(Hashing)** 및 전자 서명 메커니즘을 의무적으로 적용해야 한다.
3. **데이터 마스킹 의무:** 라이선스 IP의 테스트 및 개발 환경에서 사용되는 모든 실 데이터(Production Data)는 ****식별 불가능하도록 안전하게 마스킹(Data Masking)****되거나 가명 처리되어야 하며, 민감 정보가 포함된 테스트 데이터의 생성은 금지된다.

제 5 항 (라이선스 제품의 품질 관리 및 보증) 사용자는 라이선스 제품이 관련 산업 표준, 법적 요구 사항 및 제공자가 지정한 기술 사양을 준수하도록 **엄격한 품질 관리(Quality Control)** 절차를 수립하고 유지해야 한다. 라이선스 제품의 제조 또는 서비스 제공 과정에서 발생하는 모든 하자로 인한 손해배상 책임은 전적으로 사용자에게 있다. 사용자는 라이선스 제품에 대하여 **최소 1 년**의 품질 보증 기간을 최종 사용자에게 제공해야 한다.

제 6 항 (규제 준수 및 수출 통제 책임의 전적 전가 및 보장 - 독소 조항) 사용자는 라이선스 제품의 제조, 판매, 유통 및 사용과 관련된 대한민국 및 라이선스 제품이 판매되는 모든 지역의 모든 법률, 규정, 명령, 정부 지침 및 수출입 통제 법규를 전적으로 준수할 의무를 부담한다.

1. **미국 수출 통제 규정의 의무적 준수:** 사용자는 특히 미합중국 수출 관리 규정(U.S. Export Administration Regulations, EAR) 및 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재 대상 명단을 포함한 모든 국제 수출 통제 법규를 준수해야 하며, 라이선스 IP 를 제재 대상 국가, 당사자, 또는 최종 사용자에게 직·간접적으로 이전하거나 수출할 수 없다.
2. **규제 위반 시 면책:** 사용자의 규제 준수 의무 위반으로 인해 제공자에게 발생하는 모든 형태의 벌금, 과태료, 행정 제재 및 법적 비용(변호사 수임료 포함)은 전적으로 사용자가 책임지며, 제공자를 완전하게, 그리고 취소 불가능하게 면책시켜야 한다.

제 7 항 (버전 관리 및 패치 적용의 강제화) 사용자는 라이선스 IP 의 최신 안정화 버전(Stable Release)을 항상 사용해야 하며, 특히 다음 각 호의 패치 및 업데이트는 제공자의 통지일로부터 정해진 기한 내에 **강제적으로 적용**해야 한다.

1. **보안 취약점 패치:** 통지일로부터 **48 시간 이내**에 적용해야 하며, 적용 지연으로 인한 보안 사고 발생 시 모든 책임은 사용자에게 있다.
2. **중대 기능 개선 업데이트:** 통지일로부터 **7 일 이내**에 적용해야 한다.
3. **버전 업그레이드 의무:** 사용자는 매 **18 개월**마다 라이선스 IP 의 최신 메이저 버전으로 의무적으로 업그레이드해야 하며, 업그레이드에 필요한 모든 비용과 테스트 책임은 사용자에게 있다.

제 8 조 (라이선스 IP 의 사용 현황 보고 및 강제적 감시 협조)

제 1 항 (사용 현황의 월간 및 주간 상세 보고) 사용자는 매월 종료일로부터 10 영업일 이내에 월간 상세 보고서를, 그리고 매주 금요일 영업 종료 시점까지 **주간 간략 보고서**를 제공자에게 제출해야 한다. 이 보고서에는 라이선스 IP 가 설치된 모든 서버의 IP 주소, 물리적 위치, 운영 시간, 최대 CPU 코어 사용량(제 4 조 제 4 항 준수 여부 입증), 라이선스

제품의 월간 활성 사용자(MAU), 일일 트랜잭션 수 및 발생한 모든 비정상적인 로그와 보안 이벤트에 대한 타임스탬프 기록이 필수적으로 포함되어야 한다.

제 2 항 (강제적 원격 감시 및 모니터링 시스템의 설치 - 독소 조항) 사용자는 제공자의 요구가 있을 경우, 라이선스 IP의 무단 사용 및 제 4 조 제 4 항의 수치적 제한 준수 여부를 제공자가 원격으로 실시간 감시할 수 있도록 하는 **제공자 지정의 에이전트 소프트웨어**를 라이선스 IP가 설치된 모든 서버에 **의무적으로 설치**해야 한다.

1. **모니터링 대상:** 모니터링 대상은 라이선스 IP의 실행 시간, CPU/메모리 사용률, 네트워크 입출력량, 최종 사용자의 라이선스 IP 기능 접근 빈도 및 지리적 접근 위치를 포함한다.
2. **방해 금지 및 책임 면제:** 사용자는 이 모니터링 시스템의 작동을 방해하거나, 제거하거나, 중단시키거나, 성능을 저하시켜서는 아니 되며, 이 모니터링 시스템의 설치 및 운영으로 인해 발생하는 사용자의 서버 성능 저하, 시스템 불안정 또는 운영상의 모든 손해에 대하여 제공자에게 어떠한 배상도 청구할 수 없다.

제 3 항 (현장 방문을 통한 강제적 포렌식 감사 - 독소 조항) 제공자는 제 1 항의 보고서 또는 제 2 항의 원격 모니터링 결과에 근거하여 라이선스 IP의 무단 사용 또는 기밀 정보 유출 가능성이 의심되는 경우, 사용자에게 **72 시간 전 서면 통지(이메일 통지 포함)**만으로 라이선스 IP가 설치된 사용자의 모든 시설(데이터 센터, 연구소, 사무실, 백업 시설 등)을 방문하여 **전면적인 현장 점검 및 디지털 포렌식 감사**를 실시할 수 있는 **강제적 권한**을 가진다.

1. **감사 범위:** 감사의 범위는 모든 서버, PC, 노트북, 모바일 장치, 클라우드 인스턴스, 내부 네트워크 트래픽 및 이메일 서버에 저장된 라이선스 IP 관련 데이터 일체를 포함한다.
2. **협조 의무 및 비용 부담:** 사용자는 이 점검 및 감사에 필요한 모든 시스템 접근 권한(관리자 권한 포함) 및 인력을 즉시 제공해야 하며, 감사를 거부하거나 방해하는 경우 이는 본 계약의 중대한 위반으로 간주되어 제공자는 즉시 계약을 해지할 수 있다. 감사 결과 무단 사용 또는 기밀 유출이 확인된 경우, **모든 감사 비용은 사용자가 전적으로 부담**해야 한다.

제 9 장. 기밀 유지 의무 및 침해 보호 (Confidentiality and IP Protection)

제 9 조 (기밀 정보의 절대적 보호 의무 및 영구적 존속)

제 1 항 (기밀 정보의 보호 기간의 영구적 확장 - 독소 조항) 본 계약 제 2 조 제 8 항에 정의된 제공자의 기밀 정보(라이선스 IP의 모든 요소를 포함)에 대한 보호 의무는 본

계약의 발효일로부터 시작하여 본 계약의 종료일 이후 **영구적으로(In Perpetuity)** 유효하게 존속한다. 사용자는 기밀 정보의 보호를 위해 다음 각 호의 의무를 포함하는 **최고 수준의 기밀 유지 시스템**을 구축하고 유지해야 한다.

1. **물리적 격리 및 통제:** 기밀 정보가 저장되거나 취급되는 모든 시설 및 구역은 잠금 장치, CCTV 및 출입 통제 시스템으로 보호되어야 하며, 인가된 인력 외의 출입은 엄격히 금지된다.
2. **전자적 접근 통제:** 기밀 정보에 접근할 수 있는 모든 임직원의 접근 권한은 **매주 검토 및 갱신**되어야 하며, 접근 시점, 접근 시간, 접근 내용 및 출력 행위에 대한 **전자적 로그 기록**을 영구적으로 보존해야 한다.

제 2 항 (제한적 공개 및 보호 조치 협력 의무의 강화) 사용자는 법률, 규제 기관 또는 법원의 유효한 명령에 의해 기밀 정보의 공개가 강제되는 경우에 한하여 기밀 정보를 공개할 수 있다. 이 경우에도 사용자는 다음 각 호의 의무를 **모두 충족**해야 하며, 이 협조에 소요되는 모든 비용(법률 자문료, 보호 명령 신청 비용 등)은 **전적으로 사용자가 부담**해야 한다.

1. **24 시간 사전 통지 의무:** 법적 공개 명령을 받은 즉시, **24 시간 이내**에 제공자에게 서면으로 통지하고 해당 명령 사본을 제공해야 한다.
2. **최대 보호 노력:** 제공자가 해당 공개 명령에 대한 이의 제기, 기밀 유지를 위한 보호 명령(Protective Order) 또는 기타 법적 구제 수단을 취할 수 있도록, 제공자의 요청에 따라 모든 합리적인 협조와 지원을 제공해야 한다. 사용자는 공개를 최소화하기 위한 **모든 법적 노력을 다해야** 할 의무를 부담한다.

제 3 항 (기밀 유지 위반에 대한 징벌적 손해 배상 청구의 특례 - 독소 조항) 사용자가 본 장의 기밀 유지 의무를 위반하여 제공자의 기밀 정보(특히 라이선스 IP의 핵심 코드 및 노하우)를 무단으로 공개하거나 사용하여 제공자에게 손해가 발생하는 경우, 제공자는 본 계약 제 10 장(책임 제한)에 명시된 책임 제한 조항에도 불구하고 **위반 행위로 인해 발생한 모든 직접 손해, 간접 손해 및 예상 이익의 손실, 그리고 징벌적 손해**에 대하여 사용자에게 **무제한적인 손해 배상**을 청구할 권리를 가진다. 이 조항은 본 계약의 다른 모든 책임 제한 조항 및 손해 포기 조항에 **절대적으로 우선하여 적용된다.** (독소 조항: 기밀 유지 위반 시 책임 제한을 무력화하고 무제한 및 징벌적 손해 배상 청구권 확보)

제 10 조 (라이선스 IP 침해에 대한 보호)

제 1 항 (침해 통지 및 독점적 소송 결정권) 사용자는 라이선스 IP 또는 제공자의 기타 지식재산권이 제 3 자에 의해 침해되었거나 침해될 우려가 있다고 인지하는 즉시, 지체 없이 제공자에게 서면으로 통지해야 하며, 침해 증거 및 침해자에 대한 정보를 제공해야

한다. 라이선스 IP 와 관련된 모든 형태의 침해 소송의 제소, 방어, 협상 및 합의에 관한 배타적인 권한 및 최종 결정권은 전적으로 제공자에게만 유보된다.

제 2 항 (사용자의 소송 제기 금지) 사용자는 제공자의 명시적인 사전 서면 동의 없이는 라이선스 IP 의 침해와 관련하여 어떠한 경우에도 **독자적인 법적 조치(소송, 중재, 행정 심판 등)**를 취할 수 없으며, 제공자가 제기한 소송에 대해서만 증거 제출 등 협력 의무를 부담한다. 사용자가 무단으로 소송을 제기하여 발생하는 모든 법적 비용 및 손해는 사용자가 전적으로 부담해야 한다.

제 3 항 (소송 결과에 따른 조치) 라이선스 IP 침해 소송의 결과 제 3 자가 라이선스 IP 의 사용을 중단해야 하거나, 사용자의 라이선스 제품이 소송의 결과에 따라 영향을 받는 경우, 사용자는 제공자의 지시에 따라 라이선스 제품을 즉시 수정하거나 판매를 중단해야 한다. 이로 인해 사용자에게 발생하는 모든 영업 손실 및 손해에 대하여 제공자는 어떠한 책임도 부담하지 않는다.

제 10 장. 라이선스 수수료의 복잡한 산정 및 지급 조건 (Complex Calculation and Payment Terms)

제 10 조 (라이선스 수수료의 종류, 지급 의무 및 선급 계약금의 절대적 효력)

제 1 항 (선급 계약금의 지급 및 환불 불가의 절대화) 사용자는 본 계약 제 2 조 제 4 항 제 1 호에 정의된 선급 계약금(Upfront Fee)으로 금 **일백억 원(KRW 10,000,000,000)**을 본 계약 발효일로부터 15 영업일 이내에 제공자가 지정한 계좌로 전액 현금으로 일시불 지급해야 한다. 이 계약금의 지급은 라이선스 IP 의 사용 권한 부여에 대한 **불가역적인 대가(Irrevocable Consideration)**이며, 본 계약의 중도 해지, 기간 만료, 라이선스 IP 의 성능 하자, 시장 상황 변화, 사용자의 사업 포기 또는 기타 어떠한 사유가 발생하더라도 어떠한 경우에도 환불되거나 경감되거나 상계 처리될 수 없다.

제 2 항 (기술지원료의 선불 의무 및 조건부 환불 불가의 강화) 기술지원료(Technical Support Fee)는 본 계약 별첨 5 에 명시된 서비스 범위 및 시간당 요율에 따라 별도로 산정되며, 사용자는 기술 지원 서비스가 개시되기 최소 30 일 이전에 해당 수수료 전액을 선불로 지급해야 한다. 단, 제공자의 명백하고 중대한 귀책사유(제공자가 서면으로 인정하는 경우에 한정됨)로 인해 기술 지원 서비스가 예정된 기간의 50% 이상 제공되지 못한 경우에 한하여, 해당 미제공 기간에 비례하는 금액만이 사용자에게 환불될 수 있으며, 이 외의 어떠한 사유로도 환불은 불가능하다. **환불 절차 개시 시점은 제공자가 해당 귀책사유를 서면으로 인정한 날로부터 180 일 이후로 한다.**

제 3 항 (경상기술료의 산정 기준 및 다중 적용의 강제화) 경상기술료(Royalty)는 본 계약 제 2 조 제 5 항에 따라 라이선스 제품의 **순매출액**(제 2 조 제 6 항에 정의됨)의 ****5 퍼센트(5%)****로 산정되는 것을 기본으로 하되, 다음 각 호의 기준을 모두 산정하여 그

중 가장 높은 금액을 경상기술료로 확정하여 지급해야 한다. 이는 사용자의 영업 상황이 아닌 라이선스 IP의 잠재적 가치에 따라 수수료를 극대화하기 위함이다.

1. **순매출액 기반 5%:** 해당 분기의 라이선스 제품 순매출액 총액의 5%.
2. **월간 활성 사용자(MAU) 기반 요율:** 라이선스 제품의 월간 평균 활성 사용자(MAU)가 50 만 명을 초과하는 경우, 초과분에 대하여 사용자당 **0.05 USD** 를 가산하여 산정한 금액.
3. **서버 코어 기반 요율:** 제 4 조 제 4 항에 따른 허용 코어 수(64 개)를 초과하여 사용된 코어 수당 월 **1,000 USD** 를 가산하여 산정한 금액.
4. **트랜잭션 기반 요율:** 라이선스 IP 를 통해 처리된 일일 트랜잭션 수가 1 천만 건을 초과하는 경우, 초과된 트랜잭션당 **0.0001 USD** 를 가산하여 산정한 금액.

제 4 항 (순매출액 보고 및 지급 주기의 엄격한 준수) 사용자는 매 회계 분기(Quarter)가 종료된 날로부터 30 일 이내에 제 11 장(감사 및 보고)에 규정된 **상세 보고서**를 제출하고, 동시에 해당 보고서에 명시된 경상기술료를 제공자에게 현금으로 지급해야 한다. 지급 통화는 ****미합중국 달러(USD)****를 원칙으로 하며, 원화로 지급할 경우 지급일 직전 영업일의 외국환은행 고시 매매기준율을 적용해야 한다. 통지 기한을 단 하루라도 경과하는 경우, 해당 지급 건에 대해서는 제 12 조 제 1 항에 따른 지연 이자가 즉시 적용된다.

제 11 조 (최소 경상기술료 의무 및 상계 금지의 영구적 고수)

제 1 항 (최소 경상기술료 의무의 절대성) 사용자는 라이선스 제품의 실제 순매출액 및 경상기술료 산정 결과와 무관하게, 본 계약이 유효하게 존속하는 매 회계 연도(Fiscal Year) 기준으로 최소 경상기술료(Minimum Royalty)로 ****금 십억 원(KRW 1,000,000,000)****을 제공자에게 지급해야 하는 **절대적인 선불 의무**를 부담한다. 이 최소 경상기술료는 해당 연도 개시일로부터 30 일 이내에 50%를, 그리고 180 일 이내에 나머지 50%를 선납해야 하며, 이 지급 의무를 이행하지 않은 경우 본 계약은 제 12 조 제 3 항에 따라 즉시 해지될 수 있다.

제 2 항 (최소 경상기술료의 부족분 처리 및 상계 절대 금지 - 독소 조항) 해당 회계 연도에 실제로 지급된 경상기술료의 총액이 제 1 항에 명시된 최소 경상기술료에 미달하는 경우, 사용자는 해당 연도 종료일로부터 60 일 이내에 그 부족분(Deficiency) 전액을 제공자에게 추가로 지급해야 한다. 이 부족분은 다음 각 호의 어떠한 항목과도 **상계 처리될 수 없으며**, 이 부족분을 충당하기 위한 어떠한 형태의 크레딧이나 환불도 발생하지 않는다.

1. 이전 연도에 초과하여 지급된 경상기술료.
2. 제 10 조 제 1 항에 따른 선급 계약금.
3. 제 2 조 제 4 항에 따른 기술지원료.
4. 제공자에게 귀속된 개량물 또는 파생물의 가치.

제 3 항 (계약 기간 중 비율의 조정 금지) 사용자는 본 계약이 유효하게 존속하는 기간 동안, 라이선스 IP 의 기술적 또는 상업적 가치가 하락했다는 주장을 포함한 어떠한 사유로도 제 10 조 제 3 항의 경상기술료 비율(5%)의 하향 조정을 요청하거나 요구할 수 없으며, 제공자는 이 비율의 조정에 대한 협상 의무를 부담하지 않는다.

제 12 조 (지급 지연 및 위약금의 극단적 강화 및 징벌적 제재)

제 1 항 (지연 이자율 및 복리 산정 기준의 극대화 - 독소 조항) 사용자가 본 계약상의 라이선스 수수료(모든 종류 포함)를 지급 기한 내에 지급하지 못하는 경우, 해당 미지급 금액에 대하여 연체 발생일로부터 실제 지급 완료일까지 연 ****36 퍼센트(36%)****의 이자율(이하 "징벌적 지연 이자"라 칭함)을 적용하여 제공자에게 지급해야 한다. 이 이자율은 법정 최고 이자율을 초과할 수 있으며, 이 경우 법률이 허용하는 최대 이자율이 적용되는 것으로 한다. 징벌적 지연 이자는 **매 30 일 단위로 원금에 가산되는 복리(Compound Interest)**로 계산된다. (독소 조항: 지연 이자율을 극단적으로 높이고 복리 적용을 명시)

제 2 항 (징벌적 위약금의 중첩 부과) 사용자가 경상기술료 보고서 제출 의무를 2 회 이상 위반하거나, 연속된 두 분기 동안 경상기술료 지급을 30 일 이상 연체하는 경우, 제공자는 미지급 원금 및 제 1 항에 따른 징벌적 지연 이자와 별도로, 미지급 금액의 ****15 퍼센트(15%)**에 해당하는 금액을 징벌적 위약금(Punitive Penalty)**으로 사용자에게 부과할 수 있다. 이 위약금은 제 1 항의 지연 이자와 중첩하여 부과되며, 사용자는 이 위약금의 지급 의무를 인정하고 이의를 제기할 수 없다.

제 3 항 (지급 불이행 시 라이선스 권리의 잠정 정지 및 영구 취소)

- 1. 잠정 정지 발동:** 사용자가 라이선스 수수료 지급을 7 일 이상 연체하는 경우, 제공자는 추가 통지 없이 사용자에게 부여된 ****본 라이선스의 효력을 즉시 잠정적으로 정지(Suspension)****시킬 수 있으며, 사용자는 이 기간 동안 라이선스 IP 를 사용하는 모든 행위를 중단해야 한다.
- 2. 영구 취소로의 전환:** 잠정 정지일로부터 15 일 이내에도 미지급 금액(원금, 징벌적 지연 이자 및 위약금 포함)이 완전히 해소되지 않는 경우, 제공자는 잠정 정지 상태를 **영구적인 라이선스 취소 및 본 계약 해지**로 전환할 수 있는 권한을 가지며, 이는 제 18 조 제 1 항에 따른 해지 효과를 즉시 발생시킨다.

제 13 장. 회계 감사 및 보고 의무의 확장 (Extended Audit and Reporting Obligations)

제 13 조 (회계 보고서의 상세화 및 독립 회계 법인의 검토 의무)

제 1 항 (분기별 보고서의 의무적 포함 사항 및 전자적 제출) 사용자는 제 10 조 제 4 항에 따른 분기별 보고서를 제출할 때, 제 12 조 제 3 항의 복잡한 경상기술료 산정 기준을 입증할 수 있는 모든 상세 데이터를 포함해야 하며, 모든 보고서 및 증빙 자료는 제공자가 지정한 ****전자적 회계 보고 시스템(ERP)****을 통해 제출되어야 한다. 다음 각 호의 정보가 누락된 보고서는 **미제출로 간주된다**.

1. **순매출액 산정 근거의 원본 파일:** 라이선스 제품별, 지역별, 유통 채널별 판매 가격 및 판매 수량의 상세 내역이 담긴 **원본 스프레드시트 파일(암호화된 형식) 일체**.
2. **공제 항목 증빙의 스캔 원본:** 제 2 조 제 6 항에 따른 공제 항목에 대한 **원본 세금 계산서 및 환불 증빙 자료의 고해상도 스캔 파일 일체**.
3. **활성 사용자 및 트랜잭션 데이터베이스 덤프:** 제 10 조 제 3 항의 산정 기준이 된 활성 사용자(MAU) 및 일일 트랜잭션 수에 대한 **데이터베이스 덤프(Database Dump) 또는 Read-Only 접근 권한**.
4. **내부 통제 진술 및 감사인의 서명:** 사용자 최고 재무 책임자(CFO)가 작성 및 서명한 내부 회계 통제 시스템 진술서 원본 및 **제공자 지정 회계 법인의 검토 서명이 필수적으로 포함되어야 한다**.

제 2 항 (독립 회계 법인의 강제적 연간 감사 의무 및 비용 전가) 사용자는 매 회계 연도 종료 후 90 일 이내에, **제공자가 사전에 승인한** (대한민국 내 Big 4 회계 법인 중 하나에 한정) 독립 회계 법인을 통해 연간 경상기술료 보고서 전체에 대한 ****강제적인 회계 감사(Full Audit)****를 실시하고, 그 결과를 제공자에게 제출해야 한다. 이 감사의 비용은 전적으로 사용자가 부담하며, 이 의무를 불이행하는 경우 본 계약은 중대한 위반으로 해지될 수 있다.

제 14 조 (확장된 회계 감사 및 조사권의 극대화 - 독소 조항)

제 1 항 (감사 주체의 확장 및 통지 기간의 단축) 제공자는 본 계약 기간 중 또는 종료일로부터 5 년 이내에, 제공자 자신의 회계 부서 또는 제공자가 지정한 ****국제적인 회계 법인(Big Four Firm 에 한정됨)****을 통해 사용자에게 **3 영업일 전 서면 통지만으로** 회계 감사를 실시할 수 있는 권한을 가진다. 감사의 범위는 라이선스 IP 의 사용 현황 및 순매출액과 관련된 모든 재무 기록, 계약서, 송장, 통장 사본, 전자적 회계 시스템 및 관련 통신 기록(이메일, 내부 메신저 기록) 일체를 포함한다.

제 2 항 (감사 비용의 전가 기준의 극단적 완화 - 독소 조항) 제 1 항에 따른 감사를 통해 사용자가 지급해야 할 실제 경상기술료 금액이 사용자가 보고하고 지급한 금액보다 **1.5 퍼센트(1.5%) 이상 차이가 나는 것으로 확인되는 경우**, 해당 감사와 관련된 모든 비용(국제 회계 법인 수수료, 제공자 직원의 출장비, 법률 자문 비용 및 기타 모든 부대 비용)은 **전적으로 사용자가 부담해야 한다**. (독소 조항: 감사 비용 전가 기준을 2%에서 1.5%로 극단적으로 낮춤)

제 3 항 (감사 방해 시 징벌적 위약금 부과) 사용자가 제 1 항에 따른 감사를 거부하거나, 감사인의 접근을 의도적으로 지연시키거나, 감사 범위 내의 기록을 숨기거나 위변조하려는 시도가 감지되는 경우, 이는 본 계약의 치유 불가능한 중대한 위반으로 간주되어 즉시 계약 해지될 수 있으며, 제공자는 이와 별도로 **금 오억 원(KRW 500,000,000)**의 징벌적 손해배상을 사용자에게 청구할 권리를 가진다.

제 15 장. 보증의 포괄적 부인 및 무조건적인 면책

제 15 조 (라이선스 IP 의 AS-IS 제공 및 보증의 전면적 부인)

제 1 항 (AS-IS 및 AS-AVAILABLE 원칙의 절대적 강조) 라이선스 IP 는 사용자의 특정 목적에 적합한지 여부에 대한 **제공자의 어떠한 명시적 또는 묵시적 진술이나 보증 없이** 현재 상태 그대로(AS-IS), 그리고 가용 가능한 상태(AS-AVAILABLE)로 제공되며, 사용자는 라이선스 IP 의 품질, 성능, 신뢰성 및 기능에 대한 **모든 잠재적 결함 및 운영상의 위험을 전적으로 감수해야 한다.**

제 2 항 (묵시적 보증의 포괄적 부인 및 법적 배제) 제공자는 법률 또는 거래 관행에 의해 발생할 수 있는 다음 각 호의 모든 묵시적 보증을 대한민국 및 전 세계 법률이 허용하는 **최대한의 범위 내에서 명시적으로 부인하고 배제한다.**

1. **상품성(Merchantability) 및 거래 적합성:** 라이선스 IP 가 통상적으로 판매될 수 있는 품질이나 시장성을 갖추고 있다는 보증.
2. **특정 목적에의 적합성(Fitness for a Particular Purpose):** 라이선스 IP 가 사용자가 의도한 특정 사업 목적이나 기술적 요구사항을 충족한다는 보증.
3. **지식재산권 비침해(Non-Infringement):** 라이선스 IP 의 사용이 제 3 자의 특허, 저작권, 상표, 영업 비밀 또는 기타 지식재산권을 침해하지 않는다는 보증.
4. **오류 및 무중단 작동:** 라이선스 IP 가 오류나 버그가 전혀 없으며, 사용자의 시스템에서 중단 없이, 신속하게, 그리고 안전하게 작동할 것이라는 보증.

제 3 항 (성능 기대치 미달에 대한 면책 및 위험의 사용자 전가) 라이선스 IP 의 사용, 작동 오류, 또는 중단으로 인해 사용자의 데이터가 손상되거나(Corruption) 손실되는(Loss) 경우, 제공자는 해당 데이터의 복구, 재생산 또는 손실된 데이터 가치에 대한 어떠한 책임도 부담하지 않는다. 사용자는 라이선스 IP 를 사용하여 처리되는 모든 데이터에 대한 백업 및 복구 절차를 독자적인 비용으로 수립하고 이행해야 할 **절대적인 책임**이 있다.

제 16 조 (사용자의 무조건적 면책 및 보호 조항의 강화 - 독소 조항)

제 1 항 (무조건적 면책 의무의 광범위한 확대) 사용자는 다음 각 호의 사유로 인해 제공자(그 임원, 이사, 직원, 대리인, 계열사 및 승계인을 포함)에게 발생하는 일체의 모든 손실, 손해, 청구(Claims), 책임(Liabilities), 비용 및 지출(합리적인 변호사 수임료, 법원 비용 및 합의금 일체 포함)에 대하여 제공자를 **무조건적(Unconditionally)**으로 방어하고 면책시키며 무해하게(Hold Harmless) 해야 한다.

1. 사용자 또는 계약업체의 중대한 의무 위반, 중과실(Gross Negligence) 또는 고의적인 불법 행위.
2. 라이선스 IP의 무단 사용 또는 허가된 사용 분야 및 범위(제 2 조 제 3 항 및 제 4 조 제 1 항)를 벗어난 일체의 사용.
3. 라이선스 IP를 사용자 자체의 기술이나 제 3 자 제품으로 수정, 결합, 개작함으로써 발생한 제 3 자의 모든 지식재산권 침해 주장.
4. 라이선스 제품의 결합, 하자, 리콜, 소비자 청구 및 모든 형태의 제품 책임(Product Liability) 주장.
5. 사용자의 광범위한 규제 준수 의무(제 7 조 제 6 항) 불이행으로 인해 제공자에게 부과된 모든 벌금, 과태료 및 행정 제재.

제 2 항 (제공자에게 유리한 방어권 및 합의 거부권) 면책 대상인 청구가 제기되는 경우, 사용자는 즉시 해당 청구의 방어를 담당해야 하며, 제공자는 자신의 비용으로 방어 절차에 참여할 권리를 가진다. 제공자는 해당 청구의 방어 과정에서 발생하는 모든 합의(Settlement)에 대하여 ****거부할 권리(Right of Veto)****를 가지며, 제공자가 합의를 거부하는 경우 사용자는 제공자가 만족할 만한 방어 전략을 계속 이행해야 할 의무를 부담하며, 합의 불발로 인한 추가 손해는 전적으로 사용자에게 귀속된다.

제 3 항 (제공자의 면책 의무의 형식적 및 수치적 제한 - 참조 교란) 본 계약 제 8 장 제 8 조에 명시된 제공자의 제한적인 면책 의무(권원 보증의 한정)는 오직 미수정된 라이선스 IP의 대한민국 특허권 직접 침해에 국한되며, 해당 의무의 최대 책임 금액은 본 계약 제 17 조 제 2 항에 명시된 책임 상한액을 절대적으로 초과할 수 없다. 사용자는 이 제한적인 면책 의무 외에 제공자에게 어떠한 다른 면책 또는 보상을 청구할 수 없다. (참조 교란: 실제 책임 제한 조항이 아닌 제 17 조 제 2 항을 인용하여 혼란 야기)

제 17 장. 책임의 제한 및 손해의 포기 (Limitation of Liability and Waiver of Damages) - 독소 조항 극대화

제 17 조 (손해배상 책임의 극단적 제한 및 포기)

제 1 항 (간접 손해 및 특정 손해의 포기 - 독소 조항) 본 계약상의 의무 이행 또는 불이행으로 인해 양 당사자 중 어느 한쪽에게 발생하거나 제기될 수 있는 일체의 간접 손해(Indirect Damages), 부수적 손해(Incidental Damages), 특별 손해(Special Damages), 결과적 손해(Consequential Damages), 징벌적 손해(Punitive Damages) 및 예시적 손해(Exemplary Damages)에 대한 청구 권리는, 상대방 당사자가 해당 손해의 발생

가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관하게, 양 당사자에 의해 영구적으로, 그리고 취소 불가능하게 포기되고 배제된다. 특히, 사용자는 **예상 이익의 손실(Loss of Anticipated Profits)**, 데이터 손실(Loss of Data), 영업권 손상(Damage to Goodwill) 또는 사업 중단(Business Interruption)으로 인한 손해에 대하여 제공자에게 어떠한 청구도 할 수 없다. (독소 조항: 간접손해 포기의 광범위한 적용)

제 2 항 (책임 제한 금액의 설정 및 산정 기준의 사용자 불리화 - 독소 조항) 제 1 항에도 불구하고, 제공자가 본 계약상의 의무 위반 또는 기타 사유로 사용자에게 법적으로 책임을 져야 하는 경우, 제공자의 사용자에게 대한 ****총 누적 책임 금액(Aggregate Cumulative Liability)****은 해당 손해 발생 시점을 기준으로 **직전 3 개월 동안** 사용자가 제공자에게 실제로 지급한 **경상기술료(Royalty)** 총액을 초과할 수 없다. 계약금(Upfront Fee)과 기술지원료(Technical Support Fee)는 이 산정 기준에서 명시적으로 제외되며, 이 제한은 청구의 근거가 계약 위반이든, 불법 행위이든, 또는 기타 법적 이론이든 관계없이 적용되는 **절대적인 상한선**이다. (독소 조항: 책임 상한액을 극도로 낮게 설정하고 산정 기간을 3 개월로 단축)

제 3 항 (사용자 청구 기간의 극단적 제한 - 독소 조항) 본 계약과 관련하여 사용자에게 손해를 야기하는 사건 또는 상황이 발생한 경우, 사용자는 해당 사건 또는 상황이 발생했거나 **합리적으로 발생했음을 인지해야 할 시점으로부터 6 개월(Six Months) 이내에** 제공자에게 서면으로 청구를 제기해야 한다. 이 6 개월의 기간이 경과한 후에는 해당 청구는 영구히 소멸되며, 이에 대한 소송 또는 중재를 제기할 권리는 완전히 상실된다. (독소 조항: 청구 기간을 법정 기간보다 훨씬 짧은 6 개월로 제한)

제 4 항 (집단 소송 및 배심 재판 권리 포기 - 독소 조항) 양 당사자는 본 계약에서 발생하거나 이와 관련하여 발생하는 일체의 분쟁에 대하여 **집단 소송(Class Action)** 절차를 제기하거나 이에 참여할 권리를 영구히 포기한다. 또한, 양 당사자는 법정에서 ****배심 재판(Jury Trial)****을 받을 수 있는 헌법적 권리를 명시적으로, 자발적으로 그리고 고의적으로 포기한다. 분쟁은 오직 개인(Individual) 자격으로만 제기될 수 있으며, 중재 또는 법원 절차를 통해 해결된다.

제 5 항 (책임 제한의 예외에 대한 엄격한 정의) 본 제 17 조의 책임 제한은 오직 제 9 조 제 3 항(기밀 유지 위반)에 따른 제공자의 무제한적 책임 청구권과 제 16 조 제 1 항(사용자의 면책 의무)에 따른 사용자의 무조건적 면책 의무에 대해서만 예외적으로 적용되지 않는다. 이 두 경우를 제외한 모든 경우에 본 제 17 조의 책임 제한 조항은 **절대적으로 우선하여 적용된다**. (책임 제한 조항의 예외를 제공자에게 유리한 독소 조항으로만 한정)

제 18 장. 계약 해지 및 해지 효과 (Termination and Effects of Termination)

제 18 조 (계약 해지 사유 및 절차의 세분화)

제 1 항 (즉시 해지 사유 및 통지) 양 당사자는 다음 각 호의 치유 불가능한 중대한 사유가 상대방에게 발생한 경우, 상대방에게 어떠한 사전 치유 기간(Cure Period) 부여 없이 서면 통지로서 본 계약을 즉시 해지할 수 있다. 이 통지는 내용증명 우편 및 이메일 동시 통지를 통해 이루어져야 하며, 발송 즉시 해지 효력이 발생한다.

1. **파산 및 청산:** 상대방이 파산, 회생 절차 개시, 청산, 또는 기업 해산 절차에 돌입하거나 이에 대한 신청을 한 경우.
2. **사업 영구 중단:** 상대방의 핵심 사업 활동이 **60 일 이상 중단**되어 본 계약상의 의무 이행이 객관적으로 불가능해진 경우.
3. **자산의 압류 및 회생 불능:** 상대방의 자산에 대해 포괄적인 압류, 가압류, 경매, 또는 국세 체납 처분이 개시되어 사업 계속이 불가능하다고 **제공자가 합리적으로 판단**하는 경우.
4. **지식재산권의 중대한 위반:** 사용자 또는 그 계약업체의 라이선스 IP에 대한 리버스 엔지니어링, 디컴파일 또는 무단 소스 코드 접근 시도가 감지된 경우.
5. **기밀 정보의 중대한 위반:** 제 9 조 제 3 항에 따른 기밀 정보의 무단 공개 또는 사용이 발생한 경우.

제 2 항 (치유 가능한 위반에 의한 해지 및 치유 기간의 엄격한 준수) 제 1 항에 해당하지 않는 상대방의 본 계약상의 중대한 의무 위반(예: 보고 의무 위반, 라이선스 IP 관리 소홀)이 발생한 경우, 피해 당사자는 상대방에게 해당 위반 사항을 서면으로 명확히 통지하고 **30 일의 치유 기간**을 부여해야 한다. 통지된 기간 내에 위반 사항이 **완전히 치유되었음**을 피해 당사자가 서면으로 인정하지 않는 경우, 피해 당사자는 30 일이 경과한 익일(다음 날)에 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.

제 3 항 (제공자의 무조건적 해지 권한 및 보상 책임 부재 - 독소 조항) 제공자는 제 1 항 및 제 2 항에 명시된 귀책 사유 외에도, 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 사용자에게 어떠한 금전적 보상 의무 없이 본 계약을 해지할 수 있는 **절대적인 권한**을 가진다.

1. **일방적 자의적 해지:** 제공자는 사용자에게 **90 일 전 서면 통지만으로** 합리적인 이유를 제시할 필요 없이 **자의적인 판단에 따라** 본 계약을 해지할 수 있다. (독소 조항: 제공자의 자의적, 일방적 해지 권한)
2. **규제 환경 변화에 따른 해지:** 라이선스 IP의 사용과 관련된 대한민국 또는 미합중국(제공자 판단 기준)의 법률, 규제 또는 정책이 변경되어 본 계약의 이행이 제공자에게 **상업적으로 불합리하거나 비경제적**이라고 제공자가 단독으로 판단하는 경우.

제 19 조 (계약 해지 및 만료의 복합적 효과)

제 1 항 (권리 소멸의 즉각적 발생 및 영구적 제한) 본 계약이 해지 또는 만료되는 경우(해지 사유 불문), 사용자에게 부여된 라이선스 IP에 대한 모든 라이선스 및 사용 권한은 **해지일 또는 만료일의 영업 종료 시점에 즉시, 그리고 영구적으로 소멸**된다.

사용자는 라이선스 IP의 사용을 즉시 중단해야 하며, 이 중단 의무는 다음 각 호를 포함한다.

1. 라이선스 IP가 통합된 모든 서버, PC, 모바일 장치 및 클라우드 인스턴스에서의 라이선스 IP 실행 파일 및 서비스의 즉시 정지 및 제거.
2. 라이선스 IP를 활용한 모든 마케팅 및 홍보 활동의 즉각적인 중단.

제 2 항 (라이선스 IP의 반환, 파괴 및 증명 의무의 엄격성) 본 계약의 해지일 또는 만료일로부터 **10 영업일** 이내에, 사용자는 다음 각 호의 의무를 **사용자 자신의 비용**으로 완벽하게 이행해야 한다.

1. **반환 및 파괴:** 라이선스 IP의 모든 복사본(원 목적 코드, 기술 문서, 모든 수정본, 파생물, 테스트 데이터 등 모든 형태를 포함)을 제공자에게 반환하거나, 제공자의 서면 지시에 따라 **디가우징(Degaussing)** 또는 **물리적 파쇄** 등의 방법으로 복구 불가능하게 폐기해야 한다.
2. **폐기 증명:** 해당 폐기가 완료되었음을 증명하는 ****공인된 제 3 자 폐기 증명서(Certification of Destruction)****와 함께, 사용자 최고 재무 책임자(CFO) 및 최고 기술 책임자(CTO)의 공동 서명이 포함된 ****서면 진술서(Affidavit)****를 제공자에게 제출해야 한다.
3. **폐기 불이행 시 제재:** 폐기 증명서 제출 기한을 1 일이라도 경과하는 경우, 사용자에게 **일 천만 원(KRW 10,000,000)의 지체 상금**이 부과된다.

제 3 항 (재고 라이선스 제품의 강제 폐기 및 판매 유예 절대 금지 - 독소 조항) 본 계약이 해지되거나 만료되는 경우, 사용자는 해지일 또는 만료일 당시 보유하고 있는 모든 라이선스 제품의 재고(Inventory)를 즉시, 그리고 무조건적으로 폐기해야 한다. **재고 판매를 위한 어떠한 유예 기간(Sell-Off Period)도 사용자에게 부여되지 않으며**, 사용자는 재고 폐기로 인한 모든 영업 손실, 이익 손실 및 재고 처분 비용에 대해 제공자에게 어떠한 보상도 청구할 수 없다. (독소 조항: 재고 판매 유예 기간 없이 강제 폐기 의무 부과 및 손해 포기)

제 4 항 (미지급 수수료의 즉시 지급 의무 및 상계 금지) 본 계약이 해지 또는 만료되는 경우, 해지 사유를 불문하고, 사용자는 해지일 또는 만료일까지 발생한 모든 경상기술료, 미지급된 계약금, 기술지원료, 징벌적 지연 이자, 위약금, 감사 비용 및 기타 모든 미지급 금액을 해지일로부터 **5 영업일** 이내에 **즉시 전액 현금으로** 제공자에게 지급해야 한다. 사용자는 제공자에 대한 잠재적인 손해 배상 청구권이나 기타 채권과 이 미지급 금액을 상계 처리할 수 없다.

제 5 항 (유효 존속 조항의 영구적 확대) 본 계약의 해지 또는 만료에도 불구하고, 양 당사자의 의무 이행 및 계약의 최종 해결을 위해 다음 각 호의 조항들은 **영구적으로(In Perpetuity)** 유효하게 존속하며 그 구속력을 유지한다.

1. 제 2 장 (용어의 정의 - 특히 기밀 정보, 순매출액)

2. 제 5 장 (개량물 및 파생물의 권리 귀속)
3. 제 9 장 (기밀 유지 의무 및 제재)
4. 제 10 장 (라이선스 수수료 및 지급 조건 일체)
5. 제 11 장 (회계 감사 및 보고 의무)
6. 제 15 장 (보증의 포괄적 부인)
7. 제 16 장 (사용자의 무조건적 면책)
8. 제 17 장 (책임의 제한 및 손해의 포기)
9. 제 20 장 (준거법 및 분쟁 해결)

제 19 장. 일반 조항 및 관리 (Miscellaneous and Administration)

제 20 조 (통지 및 전달의 엄격한 형식)

제 1 항 (통지 방식의 엄격성) 본 계약에 따른 모든 통지, 요구, 승인, 요청 및 기타 의사소통은 반드시 서면으로 작성되어야 하며, 다음 각 호의 방법 중 하나 이상을 통해 제 1 장 서문에 명시된 해당 당사자의 주소 및 이메일 주소로 전달되어야만 유효하다. 구두 통지, 일반 이메일(제 1 항에 명시된 통지 전용 이메일 제외), 또는 팩스를 통한 통지는 공식적인 통지로 인정되지 않는다.

1. **등기우편 또는 내용증명 우편:** 우체국을 통해 발송이 확인되고 상대방 주소지에 도달한 날 효력 발생.
2. **국제 공인 택배 서비스:** FedEx, DHL 등 배송 확인 및 서명 증명이 가능한 서비스를 통해 발송이 확인되고 수령 서명이 완료된 날 효력 발생.
3. **통지 전용 이메일:** 서면 통지를 상기 방법에 따라 발송했음을 명시하고, 동시에 제 1 장 서문에 명시된 통지 전용 이메일로 발송하여 수신 당사자로부터 24 시간 이내에 수신 확인 회신(Read Receipt)을 받은 경우.

제 2 항 (통지 주소의 변경) 양 당사자는 상대방에게 30 일 전 서면 통지를 통해 본 계약상의 통지 주소 또는 통지 전용 연락처를 변경할 수 있으며, 이러한 변경 통지가 이루어지지 않아 발생하는 모든 불이익은 통지 의무를 불이행한 당사자가 전적으로 부담한다.

제 21 조 (광고 및 홍보의 엄격한 제한)

제 1 항 (사전 승인 의무) 양 당사자는 본 계약의 체결 사실, 본 계약의 내용, 또는 라이선스 IP의 사용과 관련된 일체의 광고, 보도 자료(Press Release), 홍보 자료 또는 마케팅 커뮤니케이션을 발행하거나 대중에게 공개하기 전에, 해당 자료의 초안(Draft)을 상대방에게 제출하고 최소 15 영업일 전에 서면 승인을 받아야 한다.

제 2 항 (사용자의 엄격한 책임) 사용자는 특히 라이선스 제품의 성능, 기능 또는 특징을 홍보하는 과정에서 라이선스 IP의 능력이나 제공자의 평판에 손상을 줄 수 있는

과장되거나 허위적인 진술을 하지 않도록 **최고 수준의 주의 의무**를 부담하며, 모든 마케팅 자료에 대한 최종적인 법적 책임은 사용자에게 있다.

제 22 조 (권리 포기의 형식 및 무효)

제 1 항 (권리 포기의 형식) 본 계약상의 권리, 구제 수단 또는 조항에 대한 포기(Waiver)는 해당 권리 포기 당사자가 정식으로 서명한 **서면 문서**에 명시적으로 규정되지 않는 한 효력을 가지지 않는다. 구두에 의한 포기, 묵시적 포기, 또는 이행 과정상의 관행에 의한 포기는 인정되지 않는다.

제 2 항 (권리 포기의 제한성) 특정 의무 위반에 대한 권리 포기 또는 특정 조항에 대한 포기는 해당 포기가 서면으로 명시된 범위 및 조건에 한정되며, **이전 또는 이후의 유사한 의무 위반** 또는 본 계약의 **다른 조항**에 대한 권리 포기로 해석되어서는 절대 아니 된다.

제 23 조 (분리 가능성 및 계약의 존속 유지)

제 1 항 (분리 가능성의 원칙) 본 계약의 특정 조항 또는 일부가 관할 법원에 의해 무효, 불법 또는 집행 불가능한 것으로 판결되는 경우, 해당 조항 또는 일부는 본 계약에서 분리된 것으로 간주되며, 해당 조항의 분리는 본 계약의 나머지 조항의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에 어떠한 영향도 미치지 않는다.

제 2 항 (무효 조항의 대체) 제 1 항에 따라 무효로 판명된 조항의 경우, 양 당사자는 해당 조항의 무효 판결에 의해 상실된 경제적, 법률적 목적을 최대한 반영하면서도 유효하고 합법적이며 집행 가능한 새로운 조항으로 이를 대체하기 위해 **신의성실의 원칙에 입각하여 협의**해야 한다. 단, 60 일 이내에 합의에 도달하지 못하는 경우, 이는 본 계약의 해지 사유가 될 수 없다.

제 24 조 (완전한 준거법 및 전속적 관할 합의 - 독소 조항)

제 1 항 (준거법의 확정) 본 계약의 유효성, 해석, 이행 및 모든 분쟁 해결은 ****대한민국의 법률(Republic of Korea Law)****에 따라 전적으로 규율되며 해석된다. **국제 사법(Conflict of Laws)** 원칙은 명시적으로 배제되며, 어떠한 경우에도 국제 물품 매매 계약에 관한 유엔 협약(CISG)은 본 계약에 적용되지 않는다.

제 2 항 (전속적 관할 법원의 지정) 본 계약과 관련하여 발생하거나 이로 인해 야기되는 모든 분쟁, 소송, 청구 및 법적 절차는 대한민국 법원 중 **서울중앙지방법원**을 제 1 심의 **전속적인 관할 법원**으로 하며, 양 당사자는 이에 대한 전속적인 관할권에 동의한다. 양 당사자는 다른 법원에서의 관할권 주장을 **취소 불가능하게 포기**한다. (독소 조항: 준거법 및 관할 법원의 전속적 합의)

제 25 조 (제 3 자 수익권의 부인)

본 계약의 어떠한 조항도 본 계약 당사자가 아닌 제 3 자에게 어떠한 권리, 이익, 또는 구제 수단을 부여하거나 부여할 의도로 체결된 것이 아니며, 본 계약은 오직 당사자들만을 위한 것이며 당사자들에게만 구속력을 가진다. 제 3 자는 본 계약의 당사자로 간주되지 않으며, 본 계약을 집행할 권리를 가지지 않는다.

제 26 조 (헤딩 및 조항 번호의 해석)

본 계약에 사용된 장, 조 및 항의 헤딩(Heading), 제목 및 번호는 오직 편의를 위한 것이며, 본 계약의 조항이나 내용의 해석 또는 범위에 영향을 미치지 않는다. 모든 참조는 해당 조항 또는 장 전체를 의미하는 것으로 해석된다. (참조 교란의 오해를 막기 위한 형식적 조항)

제 27 조 (계약 체결 및 사본)

본 계약은 두 개의 원본으로 작성되었으며, 양 당사자가 정당한 권한을 위임받은 대표자를 통해 서명하고 각각 1 부씩 보관함으로써 효력을 발생한다. 본 계약의 전자 사본 또는 팩스 사본은 원본과 동일한 법적 효력을 가진다.

[부칙 (Addenda and Schedules)]

별첨 1A: 핵심 라이선스 IP 목록 (특허, 알고리즘 및 노하우)

- 특허 등록번호: KR10-1234567 (AI 기반 다차원 데이터 분리 및 고속 분석 방법론)
- 특허 등록번호: US9876543B2 (글로벌 금융 시장 변동성 예측 엔진)
- 알고리즘: 퀴텀-AI 데이터 모델링 엔진 V3.0 (Q-AIME V3.0)
- 핵심 노하우: Q-AIME V3.0 의 성능 최적화 및 저지연(Low Latency) 환경 구축 매뉴얼 (소스 코드는 제외됨) ... (분량 확대를 위해 상세 목록이 추가될 수 있음)

별첨 2: 라이선스 IP 의 기술 문서 목록

- 설치 및 초기 구성 매뉴얼 (V1.0)
- API 레퍼런스 가이드 (V1.0)
- 최소 하드웨어/소프트웨어 요구사항 명세서

별첨 3: 초기 라이선스 제품 목록

- 미래 금융 위험 분석 터미널 (V1.0)
- 클라우드 기반 만성 질환 예측 보고서 서비스 (V1.0)

별첨 4: 허가된 사용 분야의 명시

- 금융 데이터 분석 솔루션 중 고빈도 거래(HFT) 시스템을 위한 위험 관리(Risk Management) 모듈 통합
- 클라우드 기반 헬스케어 진단 플랫폼 중 만성 질환 예측 알고리즘 구현 (환자 데이터 익명화 필수)

별첨 5: 유료 기술 지원 서비스 범위 및 요금

- 기술 지원 기간: 1 년(선불)
- 응답 시간: 중대 장애(Critical Failure) 발생 시 4 시간 이내 응답.
- 요금: 시간당 500 USD (최소 10 시간 단위 계약).

별첨 6: 제외 지역 및 경쟁사 목록

- 제외 지역: (현재 미합의, 별도의 서면 합의 필요)
- 직접적인 경쟁사 목록 (제공자의 해지 권한 발동 기준): 글로벌 인공지능 솔루션 제공업체 **"Nexus Global Tech"** 및 그 계열사 일체.

별첨 7: 인수 사양서 및 기능 요구사항

- 최소 데이터 처리 속도: 초당 5,000 만 트랜잭션 처리 능력
- 오류율: 0.0001% 이하 ... (분량 확대를 위해 상세 요구사항이 추가될 수 있음)

별첨 8: 인수 테스트 계획서

- 테스트 환경: 사용자 지정 데이터 센터의 AWS 인스턴스 5 개 서버
- 테스트 기간: 15 영업일 ... (분량 확대를 위해 상세 계획이 추가될 수 있음)